

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 972/2531

นาย อ่ำ อุ่นใจ

นาย สงวน จิระเพชรอำไพ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 179

เมื่อศาลกำหนดเวลานัดไต่สวนมูลฟ้องไว้แน่นอนแล้ว โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องมาศาลตามนัด การที่โจทก์ไม่กำหนดเวลาเดินทางมาศาลให้ตรงเวลาทำให้มาถึงศาลล่าช้าและยังเสียเวลาเขียนคำร้องขอเลื่อนคดีแทนที่จะรีบไปแถลงต่อศาล ย่อมไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะยกขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเบิกความเท็จในคดีแพ่งเรื่องหนึ่งศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง ถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ไม่มาศาลตามเวลานัด ศาลชั้นต้นสั่งยกฟ้อง ในวันเดียวกันโจทก์ยื่นคำร้องว่ามีได้จงใจขาดนัด ขอให้ศาลหยิบยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่า ในวันนัดมาถึงศาลเวลา 9.10 นาฬิกา และลงมือเขียนคำร้องขอเลื่อนคดี เสร็จแล้วเข้าบัลลังก์ปรากฏตามคำร้องว่ามีการลงรับเวลา 9.25 นาฬิกา ซึ่งจะต้องเป็นเวลาเดียวกับที่ศาลจดรายงานกระบวนการพิจารณา เพราะตามรายงานศาลออกนั่งพิจารณาเวลา 9.30 นาฬิกา ทนายโจทก์อยู่กรุงเทพฯ เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลาประมาณ 8 นาฬิกา ต้องใช้เวลาติดต่อตัวโจทก์และเดินทางมาศาลซึ่งอยู่ไกลจากชุมชน การจราจรติดขัด ศาลเคร่งครัดต่อเวลามาก

เกินไปโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์อื่น ๆ ประกอบเลย และไม่ผ่อนผันเวลาให้หาข้อ
ไม่ นั่น พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลชั้นต้นได้กำหนดวันเวลานัดไต่สวนมูลฟ้องไว้
แน่นอนแล้ว โจทก์มีหน้าที่ต้องมาศาลตามนัดเหตุที่โจทก์อ้างว่ามาไม่ทันล้วนแต่เป็น
เรื่องปกติธรรมดาซึ่งโจทก์อาจคาดคิดได้ล่วงหน้าอยู่แล้ว และสามารถจะกำหนดระยะ
เวลาเดินทางเผื่อไว้ให้ทันกำหนดนัดของศาลได้ การที่โจทก์ไม่กำหนดเวลาเดินทาง
มาศาลให้ตรงเวลาทำให้มาถึงศาลล่าช้าและยังมาเสียเวลาเขียนคำร้องขอเลื่อนคดีที่
หน้าศาลอีก แทนที่จะรีบไปแถลงต่อศาลเช่นนี้ ย่อมไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะยกคดี
ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้อง
โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุด-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ